МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2021 оны 04 дугаар сарын 09 № 1/19 Улаанбаатар хот

НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН
ДАРГА Б.БЯМБАДОРЖ ТАНАА

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.6, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх хэсэг, мөн хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6, 7.1.10, 18 дугаар зүйлийн 18.1.2, Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн 5 дугаар зүйл, мөн хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.5 дахь заалтыг үндэслэн гомдлын мөрөөр болон ажилтнуудын хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалтаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хүргүүлсэн Комиссын гишүүний 2016 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн 2/11 дугаар зөвлөмж, Эрүүл мэндийн сайдад хүргүүлсэн Комиссын гишүүний 2020 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 1/811 дугаар зөвлөмжийн хэрэгжилтэд Комиссын гишүүний батлагдсан удирдамжийн дагуу Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн төвд 2021 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр хяналт шалгалт хийсэн.

Хяналт шалгалтыг холбогдох албан тушаалтнуудаас тайлбар, тодруулга авах, шаардлагатай баримт бичгийг гаргуулан авч, дүн шинжилгээ хийх, ажилтнуудаас санал асуулга авч, тэдэнтэй ганцаарчлан ярилцлага хийх зэрэг аргачлалаар явуулав. Санал асуулга, ганцаарчилсан ярилцлагад нийт 148 эмч, ажилтан хамрагдсан болно.

Хяналт шалгалтаар тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах Шаардлагыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1.Ажилтнуудаас авсан санал асуулгын “удирдлагын зүгээс үндэс, угсаа, нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, боловсрол шашин шүтлэг, үзэл бодол болон бусад байдлаар ялгаварлан гадуурхдаг эсэх” асуултад 110 буюу 78 хувь нь үгүй, 27 буюу 19 хувь нь тийм гэж хариулсан бол ажилтнуудтай хийсэн ганцаарчилсан ярилцлагад “...удирдлагууд өөрсдийн хүнийг өрөөнүүдээр явуулж эмч, ажилчдыг тандуулдаг, үнэн үг хэлсэн хүнийг дарамталдаг, Л.Баярхүү даргын дарамтаас болж сэтгэл гутралд орсон, мэргэжлийн бус хүмүүсийг удирдах ажилтнаар тавьдаг, өөрийн тойрон хүрээлэгчийг тэтгэвэрт гарсан ч эргээд ажилд авдаг, ажил хавсран гүйцэтгэсний нэмэгдэл олгодоггүй, олон хүн ажлын байрны дарамтаас болж ажлаас гарсан, чөлөө хүсэхэд олгодоггүй, чөлөө олгоогүй байхад явах юм бол ажлаас хална гэж дарамталдаг” гэх тайлбарыг өгчээ.

Хяналт шалгалтын хүрээнд тус байгууллагын хүний нөөцийн хөдөлгөөний судалгаанд дүн шинжилгээ хийхэд батлагдсан орон тоо 2018-2020 оны байдлаар дунджаар 240 байх ба үүнээс 123 эмч, ажилтан чөлөөлөгдсний 8 нь өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгосон, 114 нь өөрийн хүсэлтээр ажлаас чөлөөлөгдсөн байна. Мөн ажлаас чөлөөлөгдсөн хүмүүсийн ажилласан жилийг судлахад 1 жил 35, 2-4 жил 58, 5-8 жил 21, 9-12 жил 4, 15-30 жил 8 хүн тус тус тухайн байгууллагад ажилласан байх бөгөөд 93 ажилтан 1-4 жил ажилласан байна.

152100055

Дээрхээс үзэхэд хүний нөөцийн хувьд тогтворгүй, төрийн албанд мэргэшсэн, тогтвортой байх зарчим алдагдсан, тус төвийн дарга Л.Баярхүү нь Комиссын гишүүний 2016 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн 2/11 дугаартай Зөвлөмжийг хэрэгжүүлээгүй эмч, ажилтнуудад ажлын байрны дарамт үзүүлдэг, ялгаварладаг гэх асуудал арилаагүй, үргэлжилж байна гэж дүгнэхээр байна.

Энэ нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь хэсэгт "Хөдөлмөрийн харилцаанд үндэс, угсаа, арьсны өнгө, нас, эрэгтэй, эмэгтэй, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, боловсрол шашин шүтлэг, үзэл бодлоор нь ялгаварлах, хязгаарлах, давуу байдал тогтоохыг хориглоно.", Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн 3.1.7.ё-д "удирдлагадаа байгаа албан хаагчийг айлган сүрдүүлэх, доромжлох, хясан боогдуулах зэргээр албаны хэвийн харилцааг алдагдуулахыг хориглох", мөн дүрмийн 3.1.3.б-д албан тушаалын бүрэн эрхээ ашиглан бусдыг дарамтлах, эрхшээлдээ байлгах, хавчин гадуурхахгүй байх" гэснийг зөрчиж байна.

Иймд эмч, ажилтнуудад ажлын байрны дарамт үзүүлж, хөдөлмөрлөх эрхийг зөрчихгүй байх, хүний нөөцийг тогтвортой байлгах, үр дүнтэй арга хэмжээ авах;

2.Ажилтнуудтай хийсэн ярилцлагад "...эмч, ажилтнуудын саналыг сонсохгүйгээр хүчээр үйлдвэрчний эвлэлд гишүүнээр элсүүлж, үндсэн цалингийн нэг хувиар тооцож суутгал хийдэг" гэх асуудал ярьсныг нягталж, эмч, ажилтнуудын цалин, хөлсний талаарх холбогдох баримтад дүн шинжилгээ хийхэд Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны тэргүүлэгчдийн 2017 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн 03 тоот тогтоолоор батлагдсан Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны дотоод дүрмийн 5.4-т "үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүний татварыг сар бүрийн цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын нэг хувиар тооцон татвараа бэлэн бусаар хурааж, үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны харилцагч банкан дахь хорооны дансанд хорооны нягтлан төвлөрүүлнэ", Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн захиргаа, үйлдвэрчний эвлэлийн хороотой 2018 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдөр байгуулсан хамтын гэрээний 8.6-д "Үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүдийн татварыг үндсэн цалингийн 1 хувиар тооцож бэлэн бусаар хураана", 8.7-д "төвийн ажилтан бүр үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүн байна" гэж заасан зэргээс үзэхэд үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүний татварыг эмч, ажилтнуудын цалингаас нэг хувиар тооцож, суутгадаг болох нь тогтоогдсон.

Энэ нь ажилтнуудыг сайн дурын үндсэн дээр эвлэлдэн нэгдэх эрхийг зохицуулсан Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1 дэх хэсэгт "... гагцхүү өөрсдийн сайн дурын үндсэн дээр ямар нэг ялгаваргүйгээр үйлдвэрчний эвлэлд чөлөөтэй эвлэлдэн нэгдэх эрхтэй", 3.2-т "Үйлдвэрчний эвлэлд гишүүнээр элсэх буюу гишүүнээс гарахыг тулган шаардаж болохгүй" гэсэн заалтыг зөрчиж байх тул эмч, ажилтнуудыг үйлдвэрчний эвлэлд хүчээр элсүүлдэг явдлыг таслан зогсоох;

3.Жендэрийн эрх, тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1, мөн зүйлийн 11.7 дахь хэсэгт заасны дагуу Хөдөлмөрийн дотоод журамд ажлын байранд бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, гарсан гомдлыг барагдуулах хэм хэмжээг болон ажил олгогч, ажилтны эрх үүргийг тусгаж, хуулийн заалтын хэрэгжилтийг хангуулах;

4.Шалгалтын явцад авсан санал асуулгын "Хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байрны дарамт, ажлын байрны бэлгийн дарамтын талаар мэдлэг олгох сургалтыг зохион байгуулсан уу?" гэсэн асуултад 54 буюу 38 хувь нь тийм, 80 буюу 56 хувь нь үгүй гэж хариулснаас гадна "залуу эмч нарыг мэргэжлийн бус сэдвээр сургалт явуулахыг даалгадаг. Бүх ажлыг залуу эмч, ажилтнууд хийх ёстой гэсэн хандлагатай, шинэ ажилд орсон эмч нарыг дадлагажуулахын оронд удирдах албан тушаалтан сэтгэл зүй болон бусад байдлаар дарамталдаг, эмнэлгийн удирдлага ажилтнуудаа ялгаварлан гадуурхаж, үйлчлүүлэгчдийн дэргэд загнаж, тушаах зэрэг ёс зүйгүй үйлдэл гаргадаг" гэх дэлгэрэнгүй хариулт өгчээ.

Хөдөлмөрийн дотоод журмын 6.2.9-д “Хүний нөөцийн бодлого, хөдөлмөрийн харилцааг жендэрийн ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байлгах, ажлын байранд жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах, аливаа /бэлгийн/ дарамт шахалтаас урьдчилан сэргийлэх сургалт сурталчилгаа явуулах”-аар тусгасан байх боловч шалгалтын явцад ажлын байрны бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөргүй, ажилтнуудыг сургалт, гэгээрлийн үйл ажиллагаанд хамруулаагүй болох нь тогтоогдсон.

Иймд Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.2 дахь хэсэгт заасан “бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх”, Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн 3.1.7.е-д “ёс зүйн хэм хэмжээ зөрчигдөхөөс сэргийлэх, ёс зүйн сургалт зохион байгуулах” гэсэн заалтын хэрэгжилтийг хангуулах.

Дээрх Шаардлагын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасан хугацаанд буюу ажлын 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХҮНАН